

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת : חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין

פ/25/6420

הצעת חוק זכויות הסטודנט (תיקון – התאמות בהשכלה גבוהה לסטודנטים עקב מחלה קשה),
התשפ"ו–2025

1. תיקון סעיף 8 בחוק זכויות הסטודנט, התשס"ז–2007¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 8(א), במקום "לפי סעיפים 19א ו-19ב" יבוא "לפי סעיפים 19א, 19ב ו-19ג".
2. הוספת פרק ג'3 אחרי סעיף 19ב לחוק העיקרי יבוא :

"פרק ג'3 : התאמות לסטודנט עקב מחלה קשה

התאמות לסטודנט 19ג. (א) מוסד יקבע הוראות בדבר התאמות שיינתנו לסטודנטים ולסטודנטיות עקב מחלה קשה; כל עוד לא נקבעו כללים, יפעל המוסד בהתאם להוראות שבתוספת; בפרק זה, "מחלה קשה" – מחלה ממארת, מחלה שנדרש בשלה טיפול קבוע בדיאליזה, או מחלה קשה אחרת שקבע שר החינוך, בצו, בהתייעצות עם שר הבריאות ובאישור ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת.

(ב) הוראות לפי סעיף קטן (א) ייקבעו לאחר התייעצות עם נציגי אגודת הסטודנטים באותו מוסד ולפי כללים שתקבע המועצה להשכלה גבוהה, ואולם הוראות כאמור לעניין התאמות במוסד המנוי בפסקה (5) להגדרה "מוסד", לרבות מכינה במסגרת מוסד כאמור, ייקבעו לפי תקנות שיקבע שר הכלכלה והתעשייה, באישור ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת.

¹ ס"ח התשס"ז, עמ' 320.

(ג) הכללים, התקנות או ההוראות לפי סעיפים קטנים (א) ו-(ב), לפי העניין, יהיו בין השאר, בעניין התאמות לסטודנטים ולסטודנטיות אשר אובחנו כמי שחלו במחלה קשה לפני או במהלך לימודיהם, ואשר יש במחלתם כדי להשפיע על תפקודם או על יכולת ביצוע והשלמת הדרישות האקדמיות או לחשוף אותם לסיכונים בריאותיים משניים.

(ד) הכללים, התקנות או ההוראות לפי סעיפים קטנים (א) ו-(ב) לפי העניין, יהיו בין השאר, בעניין התאמות לסטודנטים ולסטודנטיות הנעדרים מבחינות או מלימודים בשל אחת הסיבות המנויות בסעיף קטן (א) ובכלל זה –

(1) היעדרות לשם קבלת טיפולים רפואיים או לשם עריכת פרוצדורה רפואית ובתקופה שלאחר קבלת טיפול רפואי או לאחר פרוצדורה רפואית, בין מחמת קושי תפקודי משמעותי ובין מחמת חשיפה לסיכון משני הנובע מכשל במערכת החיסונית;

(2) היעדרות לתקופת ההחלמה; בסעיף זה "תקופת ההחלמה" – חמש שנים או כל תקופה אחרת שתיקבע על ידי הגורם הרפואי המוסמך, בהתאם לכללים שייקבעו על ידי המועצה להשכלה גבוהה.

(ה) ההתאמות לפי סעיף זה ייקבעו בין השאר בהתחשב בסיבת היעדרות מבחינות או מלימודים, רציפותה ומשכה המצטבר, ויהיו בין היתר בעניינים אלה, כולם או חלקם, לפי העניין:

(1) בחינה במועד או במקום מיוחד, תוך שימוש באמצעים דיגיטליים;

(2) דחיית מועד להגשת עבודה והשלמת חומר ומטלות בקורס, לרבות בהתחשב במהותם ובהיקפם, בתיאום עם המרצה;

(3) התאמות לעניין השתתפות בשיעורים, מעבדות, סמינריונים, סדנאות, סיורים והכשרה מעשית מרחוק, תוך שימוש באמצעים דיגיטליים;

(4) קביעת גורם במוסד שירכז את הטיפול בהתאמות שנקבעו לפי סעיף זה, יבצע מעקב ובקרה על יישומן ויטפל בתלונות סטודנטים בנושא ביצוע ההתאמות.

הוספת תוספת 3. אחרי סעיף 27 לחוק העיקרי יבוא:

"תוספת

(סעיף 19ג)

כללי זכויות הסטודנט (התאמות בהשכלה גבוהה לסטודנטים שחלו במחלה

קשה)

פרק א': פרשנות

הגדרות 1. בכללים אלה –

"גורם רפואי מוסמך" – כהגדרתו בסעיף 19ג;

"דרישה מוקדמת" – השתתפות בקורס, בחינה או מטלה המהווים תנאי להשתתפות בקורס אחר, בחינה אחרת או מטלה אחרת או לקבלה לשנת לימודים מתקדמת;

"הוראות המוסד" – הוראות בדבר היעדרויות, התאמות, ונוהל הגשת בקשות לפי כללים אלה, אשר קבע המוסד, בהתאם לכללים אלו, לאחר התייעצות עם נציגי המועצה להשכלה גבוהה, ארגון הסטודנטים היציג, נציגות ארגוני חברה אזרחית בתחום צעירים חולי סרטן, האגודה לזכויות החולה ונציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות;

"היעדרות בשל מחלה קשה" – כמשמעותה בסעיף
19ג(ד)(1) ו-2);

"התאמות בשל מחלה קשה" – כמשמעותן בסעיף
19ג(ד)(3) ו(4);

"מוסד" – כהגדרתו בסעיף 1;

"מחלה קשה" – כהגדרתה בסעיף 19ג;

"מטלה" – תרגיל, עבודה, עבודה מסכמת, עבודה
סמינריונית, פרויקט או רפרט;

"תואר מתקדם" – תואר אקדמי שני או שלישי;

"תקופת החלמה" – כהגדרתה בסעיף 19ג.

פרק ב: רכז התאמות

2. רכז התאמות ותפקידיו (א) מוסד ימנה רכז התאמות לשם יישום כללי המוסד.

(ב) מוסד יביא לידיעת הסטודנטים את שם רכז ההתאמות ואת הפרטים הדרושים לשם פנייה אליו.

(ג) תפקידי רכז ההתאמות יהיו אלה:

(1) גיבוש מתווה זכאות להיעדרות בשל מחלה קשה, ותיאום אישורו מול הגורמים הרלוונטיים, לאחר קבלת בקשה להיעדרות לפי פרק ג' 3;

(2) גיבוש מתווה זכאות להתאמות בשל מחלה קשה, ותיאום אישורו מול הגורמים הרלוונטיים, לאחר קבלת בקשה להיעדרות לפי פרק ג' 3;

(3) מעקב אחר ביצוע מתווה הזכאות להיעדרות ולהתאמות, כאמור בפסקאות (1) ו-2), מול הגורמים הרלוונטיים;

(4) טיפול בתלונות סטודנטים בנושא מימוש זכאותם להיעדרות ולביצוע התאמות בשל מחלה קשה;

(5) תכלול מערך שירות קבלת ההטבות והזכאויות מקצה לקצה מול הסטודנט.

(ד) רכוז ההתאמות ישמור על חיסיון המסמכים הרפואיים שיועברו אליו.

(ה) רכוז ההתאמות יפעל תוך זמן סביר וללא שיהוי בביצוע תפקידיו כמפורט בפרט משנה (ג).

פרק ג': הגשת בקשות

3. (א) מוסד ייקבע נוהל להגשת הבקשה לאישור מתווה זכאות להיעדרות ולהתאמות בשל מחלה קשה. הגשת בקשה להתאמות ולהיעדרויות

(ב) סטודנט המבקש לקבל התאמות לפי הוראות המוסד יגיש בקשה להתאמות לרכז ההתאמות במוסד.

(ג) הבקשה תוגש על גבי טופס ייעודי, ויצורף אליה אישור הגורם הרפואי המוסמך בדבר ההתאמות וההנגשות הנדרשות כתוצאה מהמחלה הקשה והמלצה על תקופה למתן ההטבות והזכאויות הנגזרות מההתאמות ומההנגשות הנדרשות.

פרק ד': התאמות והנגשות

4. (א) סטודנט שאובחן כמי שחלה במחלה קשה במהלך לימודיו או ערב תחילת לימודיו או שערב תחילת לימודיו היה בתקופת החלמה ממחלה קשה זכאי להיעדר במהלך תקופת החלמה מ-30% מהשיעורים בכל קורס שחלה בו חובת נוכחות. היעדרות משיעורים ודחית לימודים

(ב) סטודנט שאובחן כמי שחלה במחלה קשה במהלך לימודיו או ערב תחילת לימודיו או שערב תחילת לימודיו היה בתקופת החלמה ממחלה קשה זכאי להיעדר בכל קורס שחלה בו חובת נוכחות, לתקופה של 7 שבועות לאחר עריכת פרוצדורה רפואית או קבלת טיפול רפואי הקשורים במחלתו; לחילופין, סטודנט כאמור זכאי להיעדרות חלופית מ-30% מהשיעורים שחלה בהם חובת נוכחות לפי שיעור ההיעדרות הגבוה מביניהם.

(ג) במקרה שבו זכאי הסטודנט להיעדר גם מסיבה אחרת, ייקבע שיעור ההיעדרות הכולל בהתאם לנוהלי המוסד, ובלבד שלא ייפחת מהשיעורים הקבועים בפרטי משנה (א) ו-(ב), לפי העניין.

מטלות 5. (א) סטודנט שנעדר בנסיבות המנויות בפרט 4(א) ו-(ב), במועד שנקבע להגשת מטלה או בסמוך לו, יוכל להגיש את המטלה או מטלה חלופית, בהתאם להחלטת המרצה, בתוך שבעה שבועות לאחר תום תקופת ההיעדרות, או עד למבחן המסכם הקורס, לפי המוקדם.

(ב) האמור בפרט משנה (א) יחול גם בנוגע לקורסים בהם נהוג להגיש מטלה במקום מבחן; במקרה זה, יוכל הסטודנט להגיש את המטלה בתוך שבעה שבועות לאחר תום תקופת ההיעדרות או עד סוף תקופת הבחינות, לפי המוקדם.

מעבדות, סמינריונים, סדנאות, סיורים והכשרה מעשית

6.

(א) מוסד יאפשר לסטודנט שנעדר בנסיבות המנויות בפרט 4(א) ו-4(ב) מקורס במעבדה, סמינריון, סיור, סדנה או הכשרה מעשית להשלים את שהחסיר או יפתור אותו מהשתתפותו, או יאפשר השתתפותו בהם במועד מאוחר יותר בתיאום עם המרצה הנוגע בדבר, או יאפשר השתתפותו בהם באמצעים דיגיטאליים כמשמעותם בסעיף 19ג; המוסד יפעל לקביעת נהלים בנושא זה ולפרסומם.

(ב) מוסד יפרסם מידע על החומרים שמשמשים בהם במעבדות, העלולים לגרום לסיכון בריאותי משני לסטודנטים שחלו במחלה קשה או ממארת, ויאפשר לסטודנטים כאמור לדחות את ההשתתפות במעבדות שיש בהם שימוש בחומרים מן הסוג האמור למועד שיש בו כדי לצמצם את הסיכון, לתקופה שתיקבע על ידי גורם רפואי מוסמך.

(ג) במקצועות לימוד בהם נדרשת הכשרה מעשית טיפולית (פרקטיקום) כתנאי להשלמת הלימודים האקדמיים, וישנה מניעה לביצועה על ידי הסטודנט שחלה במחלה הקשה או הממארת באופן סדיר ורציף, כתוצאה מנסיבות הקשורות במחלה, מוסד יאפשר לסטודנט להתחיל בהכשרה המעשית בחלוף הנסיבות כאמור, כפי שייקבע על ידי גורם רפואי מוסמך.

בחינה

7.

(א) סטודנט שנעדר מבחינה בנסיבות המפורטות בפרט 4(א) ו-4(ב), זכאי להיבחן במועד נוסף אחר במסגרת המועדים המקובלים במוסד; מועד בחינה נוסף לפי סעיף זה יתקיים בתוך 45 ימים ממועד הבחינה האחרון בקורס, או במהלך הסמסטר העוקב למועד קיום הבחינה, או במועד אחר שיציע המוסד, בהסכמת הסטודנט, שיתקיים לכל המאוחר בשנת הלימודים העוקבת למועד קיום הבחינה, והכול לפי בחירת הסטודנט.

(ב) מוסד יאפשר בחינה תוך שימוש באמצעים דיגיטליים לסטודנט החשוף לסיכון בריאותי משני, כפי שייקבע גורם רפואי מוסמך, כתוצאה מביצוע הבחינה במקום שנועד לה.

(ג) ככל שלא תתאפשר בחינה מרחוק תוך שימוש באמצעים דיגיטליים, מטעמים הקשורים במהות ובאופי הבחינה, מוסד יאפשר בחינה במחדר נפרד בתוך המוסד האקדמי, למניעת סיכון בריאותי משני, כפי שייקבע גורם רפואי מוסמך, כתוצאה מביצוע הבחינה במקום שנועד לה; הכול, בהתאם להוראות פרט 12.

(ד) סטודנט שאובחן כמי שחלה במחלה קשה זכאי לצאת במהלך הבחינה כדי ליטול טיפול תרופתי או להסתייע באמצעי רפואי הנחוץ לו, או להסתייע בו במהלך ביצוע הבחינה ממקום ביצוע הבחינה; בנוסף, יהא הסטודנט זכאי לצאת לשירותים ללא הגבלה בזמן; במקרים כאלו, יוכל הסטודנט להשלים את פרק הזמן שהחסיר לצורך נטילת הטיפול התרופתי או הסתייעות באמצעי רפואי או יציאה לשירותים.

(ה) סטודנט שאובחן כמי שחלה במחלה קשה או ממארת זכאי לתוספת זמן בבחינה שלא תפחת מ-25% ממשך זמן הבחינה.

(ו) במקרה שבו זכאי סטודנט שאובחן כמי שחלה במחלה קשה לתוספת זמן גם מסיבה אחרת, ייקבע שיעור התוספת הכולל בהתאם לנוהלי המוסד, ובלבד שלא ייפחת מ-25%.

- היעדרות מבחינה או8. סטודנט שאובחן כמי שחלה במחלה קשה ונעדר מטלה המהווה דרישה מוקדמת
- סטודנט שאובחן כמי שחלה במחלה קשה ונעדר בנסיבות המנויות בפרט 4(א) ו-4(ב) מבחינה של קורס, או שבשל היעדרותו לא הגיש מטלה בקורס המהווה דרישה מוקדמת, זכאי ללמוד על-תנאי בקורס המתקדם או בשנה המתקדמת עד להשלמת הבחינה או המטלה בהתאם לזכאותו לפי כללים אלו.
- הארכת לימודים 9. סטודנט שאובחן כמי שחלה במחלה קשה יהיה זכאי להאריך את לימודיו בשני סמסטרים, בלי שיחויב בשכר לימוד או בכל תשלום נוסף בשל הארכה זו.
- חנייה בקמפוס או 10. מוסד יאפשר לסטודנט שאובחן כמי שחלה במחלה קשה לאורך כל תקופת החלמתו לחנות בלא תשלום בקרבה למקום הלימודים.
- מלגה למחקר 11. (א) לא תופסק מלגה לסטודנט לתואר מתקדם בתקופה בה נעדר בנסיבות המנויות בפרט 4(א) ו-4(ב); מוסד רשאי להגביל את התקופה שבמהלכה תשולם המלגה לעשרה שבועות.
- (ב) עם תום תקופת המלגה יהיה הסטודנט שחלה במחלה קשה זכאי להארכה של המלגה לתקופה השווה לתקופת היעדרותו בתשלום.
- (ג) תשלום המלגה בתקופת ההיעדרות וההארכה יהיה באחריות המוסד.
- תשתיות 12. מוסד יקצה בקמפוס –
- (1) מקומות ישיבה לסטודנטים שאובחנו כמי שחלו במחלה קשה, שיאפשרו נוחות ומניעת סיכון בריאותי משני, כפי שייקבע גורם רפואי מוסמך ;

(2) מקומות ייעודיים ללמידה או לבחינה מרחוק למניעת סיכון בריאותי משני יכללו מקום ישיבה נוח, חשמל, כיור מים, ובכל ציוד הנדרש לשם נטילת תרופות, שימוש באמצעים ועזרים רפואיים ועזרים נדרשים ללמידה תוך שימוש באמצעים דיגיטליים;

(3) מקומות חנייה לסטודנט שאובחן כמי שחלה במחלה קשה, בתקופת החלמתו;

(4) שיעורים מוקלטים ומונגשים דיגיטלית בכל קורס שבו משתתף סטודנט שאובחן כמי שחלה במחלה קשה;

(5) גישה בלתי מוגבלת לספרייה ולמאגרי מידע; באשר לכך, אין בכך כדי לייתר את התשלום הנגבה עבור שירותים אלו בהתאם לנוהלי המוסד, ואולם לא ייגבה תשלום נוסף עבור גישה לשירותים אלו לאורך תקופת הארכת הלימודים כתוצאה ממחלה.

13. (א) בן זוג של מי שחלה במחלה קשה, או הורה או בנו של מי שחלה במחלה קשה, שהוא סטודנט, יהיה פטור מנוכחות בשיעורים בהיקף של 20% מהיקף המפגשים בקורס בו חלה חובת נוכחות.

(ב) בן או בת זוג של מי שחלה במחלה קשה, או הורה או בנו של מי שחלה במחלה קשה, שהוא סטודנט, יהיה זכאי להתאמות בבחינות, מעבדות, סמינריונים, סדנאות, סיורים, הכשרה מעשית ומטלות בהתאם להוראות פרטים 5, 6(א) ו-7(א).

14. צילום וקורסים מקוונים
סטודנט שנעדר בנסיבות המנויות בפרט 4(א) ו-4(ב), זכאי להטבה שוות ערך ל-20 צילומים או הדפסות של חומר לימודים שהפסיד, בעד כל יום לימודים שבו נעדר.

15. צפייה בהקלטות שיעורים
 סטודנט שנעדר בנסיבות המנויות בפרט 4(א) ו-4(ב), זכאי לצפות בשיעורים שהחסיר בצורה מקוונת, לאחר שהוקלטו והונגשו בהתאם להוראות פרט 12(4).

16. הרשמה לקורסים וביטולה
 סטודנט שאובחן כמי שחלה במחלה קשה יוכל לבטל את הרשמתו לקורס בכל עת לאחר שנרשם אליו, לאורך כל תקופת ההחלמה, ובלבד שטרם חלף מועד הבחינה בקורס; לאחר הודעה על ביטול קורס יהיה הסטודנט זכאי להחזר כספי חלקי או מלא של עלות הקורס, בהתחשב בפרק הזמן שחלף מתחילת הקורס ועד להודעה על ביטולו.

17. עדיפות במכסת הרשמה לקורס
 סטודנט שאובחן כמי שחלה במחלה קשה ושיקש להירשם לקורס הנמצא בתוכנית הלימודים ששובץ אליה, יהא זכאי לעדיפות במכסת ההרשמה לקורס במהלך תקופת ההחלמה.

18. חזרה על קורס
 סטודנט שאובחן כמי שחלה במחלה קשה אשר נדרש לחזור על קורס אליו נרשם ושילם בעבר, לא יישא בתשלום נוסף על ההרשמה החוזרת לקורס.

פרק ה': כללי

19. פרסום
 (א) מוסד יפרסם בכל שנה בשנתון או בדיעוון ובאתר האינטרנט שלו את הדרכים והכללים לקבלת השירותים, ההטבות והזכאויות לפי כללים אלו.

(ב) רכז ההתאמות יביא בפתיחת כל שנה את עיקרי המסמך לידיעת חברי הסגל האקדמי והמינהלי.

20. קביעת מועד הוראות מוסד
 הוראות מוסד לפי כללים אלה ייקבעו לא יאוחר ממועד פתיחת שנת הלימודים התשפ"ז.

תיקון חוק המועצה 4. בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958², בסעיף 25ב(א), בסופו יבוא להשכלה גבוהה "ושל תלמידים שאובחנו כחולים במחלה קשה בתקופת לימודיהם; לעניין זה, "מחלה קשה" – כהגדרתה בסעיף 19ג לחוק זכויות הסטודנט, התשס"ז-2007".

דברי הסבר

מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל שואפת לשוויון הזדמנויות וחותרת להרחבת הנגישות לחינוך עבור אוכלוסייה רחבה ומגוונת. מנגד, סטודנטים שאובחנו כמי שחלו במחלה קשה מתמודדים עם מצוקות וקשיים שונים הנובעים, בין היתר, ממצב רפואי, מטיפול כרונני, מתופעות לוואי, מהשלכות נפשיות ומהיחלשות המערכת החיסונית החושפת את הסטודנטים שחלו לסיכונים משניים. מטרתה של הצעת חוק זו היא לעגן בחוק את ההכרה בצרכים הייחודיים של סטודנטים הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה ומתמודדים עם מחלה קשה, מתוך הבנה שמצבם הרפואי והאתגרים הנלווים לו משפיעים בהכרח על תפקודם האקדמי, וכתוצאה מכך, על יכולתם לתפקד באופן עצמאי ומצליח בחברה.

הצעת חוק זו נועדה לאפשר לסטודנטים שחלו במחלה קשה להשלים את לימודיהם תוך מתן הקלות וביצוע ההתאמות הנדרשות, ובכך לקדם שוויון הזדמנויות, לאפשר את תפקודם המיטבי כפרטים בחברה בתקופת ההתמודדות עם המחלה.

בעוד שבחלק מהמוסדות האקדמיים בישראל מיושמות תוכניות להתאמות והנגשות לסטודנטים שחלו במחלה קשה, לא קיים סטנדרט אחיד בין המוסדות השונים, המותאם לאופי הצרכים של סטודנטים שחלו ומעגן את זכויותיהם ואת המנגנונים הפרוצדורליים למימושן.

על פי רוב, נקבעת מדיניות נקודתית המשתנה ממוסד למוסד, בהתאם לפרקטיקות המקובלות באותו מוסד, לעיתים תוך קיפוח עקבי של זכויות הסטודנטים שחלו ופגיעה בעקרון השוויון. ישנו חוסר בהירות לגבי הזכויות וההקלות הניתנות לסטודנטים שאובחנו ולגבי אופן מימושו של הזכויות בכל מוסד אקדמי, ומחסור במנגנונים מוסדיים שיבטיחו שקיפות, יכולת הסתמכות ומענה הולם לצרכים הייחודיים של סטודנטים שחלו.

ההסדר המוצע נועד לתת מענה חקיקתי אחיד ומחייב, שיכלול הכרה בזכויות הסטודנטים שאובחנו כמי שחלו במחלה קשה. הכללים המוצעים בתוספת לחוק זכויות הסטודנט, התשס"ז-2007, מתווים את סל ההקלות והזכאויות, הנלוות לאבחון במחלה קשה.

בתוך כך, מסדירים הכללים המוצעים שבתוספת מנגנון מוסדי שיהא אמון על מימוש מערך ההטבות והזכאויות מול הסטודנט שחלה, החל משלב בירור והגשת הבקשה לזכאות ועד לשלב מימוש הזכויות מול הגורמים השונים במוסד, תוך מעקב ובקרה על יישומם של הכללים וטיפול בתלונות הסטודנטים בנושא ביצוע ההתאמות.

הצעת חוק זוהי הונחה על שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת יוסף טייב וקבוצת חברי הכנסת (5966/25-פ).

הצעת החוק זוהי לפ/5966/25 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט' בטבת התשפ"ו (29.12.2025)

² ס"ח התשי"ח, עמ' 191.